

1500224-88.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA NA FORMA TENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA SUPERADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. - Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à configuração do crime de roubo pelo réu se a palavra das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1500224-88.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500224-88.2021.8.26.0530 - Controle nº 2021/000076

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabricio Bento da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

## I. Relatório

Fabricio Bento da Silva foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 9h, na Rua São Sebastião, nº 638, centro, nesta, subtraiu para si doze kits de shampoo e condicionador da marca Aussie, avaliados em R\$ 245,04 (auto de avaliação pág. 78) e tentou subtrair para si demais mercadorias, pertencentes à loja Perfumaria Goya Ltda.

Conforme o libelo, o réu caminhava pelo local no momento em que ocorria uma entrega de mercadorias na aludida loja. Os produtos estavam acondicionados no caminhão de carga I/M. Benz Sprinter, placas CJI 9528, quando o entregador entrou na empresa, deixando o veículo destrancado. O réu, aproveitando-se da facilidade que isso proporcionou, subtraiu os doze kits de shampoo e de condicionador e os levou consigo, tomando rumo ignorado.

Minutos depois retornou ao local já sem os bens anteriormente subtraídos, a fim de prosseguir no furto das demais mercadorias que guarneciam o caminhão. Nesse momento, contudo, ele foi surpreendido pelos funcionários, que prontamente o reconheceram como sendo o autor do crime.

A conduta delituosa, pois, apenas não prosseguiu diante da rápida intervenção dos funcionários da loja e do entregador, que acionaram a polícia, permitindo a prisão em flagrante.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (pág. 103) e representado pela Defensoria Pública, que apresentou resposta (pág. 106).

Na fase instrutória, foi ouvida o representante da empresa-vítima, uma testemunha arrolada em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, bem como benefícios na aplicação da pena.

## II. Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade dos fatos criminosos positivada pelo boletim de ocorrência (págs. 7/9), auto de avaliação (pág. 78).

Autoria e existência dos crimes bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu negou ter cometido o delito.

Estava na posse de duas caixas de papelão que apanhou na rua São Sebastião esquina com a rua Visconde de Inhaúma; essas caixas estavam pesadas, mas não sabe o que havia dentro delas. Nega tê-las furtado do interior do veículo onde elas estavam sendo transportadas. Elas estavam na calçada, próximas de um veículo a cerca de meio quarteirão da loja.

Abandonou-as no calçadão e quando voltou para a Rua São Sebastião, foi abordado pelo segurança da loja e pelo motorista.

Mostraram-lhe uma foto dele com as caixas na mão, mas não junto ao veículo.

A versão do réu não encontra respaldo no conjunto probatório.

De fato. O representante da empresa-vítima Adelmo Carvalho dos Santos presenciou a subtração quando estava chegando na loja, afirmando ter visto o acusado abrindo o porta-malas do furgão e retirando tais objetos, os quais estavam dentro de uma caixa. Ele levou a caixa completa.

Reconhece o acusado como sendo a pessoa que furtou a caixa.

Depois de se apropriar dela, o réu desceu no sentido do calçadão no Centro.

Perseguiram-no e o perderam de vista. Quando o encontraram, ele estava voltando para o local de onde as havia subtraído.

Ele havia furtado algumas outras vezes, o que viam pelas câmeras.

Mas, essa foi a primeira vez que ele foi flagrado.

Isso aconteceu quinta ou sexta-feira; depois de ter furtado na segunda vez, o acusado passou na loja e disse estou de volta.

O depoente foi a única testemunha presencial.

Estava a cerca de dois metros do acusado quando ele cometeu o furto. Esperou que ele saísse e chamou alguém para não segui-lo sozinho.

Quando foi segui-lo, ele já estava voltando.

Não foram recuperados os bens subtraídos. Eram doze frascos de shampoo, que estavam em duas caixas.

Não chegou a persegui-lo. Ficou na esquina para ver para que sentido ele iria; depois, conseguiu alguém para ir atrás dele, mas, nesse ínterim, ele já estava voltando sem as caixas.

A testemunha Ailton da Silva Coutinho (motorista) afirmou que estava com o veículo para fazer entrega. Estava indo descarregar no depósito, onde soube que um rapaz havia aberto os fundos da van e pegado duas caixas. Viu o vídeo onde se pode observar o acusado furtando as duas caixas.

O funcionário disse que não era a primeira vez que ele cometia furtos no estabelecimento.

Tiraram todas as mercadorias e constataram que estavam faltando as duas caixas.

A imagem era bem nítida. O policial ainda perguntou para o acusado se ele tinha como negar; a câmera captava todo o rosto dele. O acusado disse que não era ele, mas que poderia ser alguma outra pessoa que catava reciclagem.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Não resta dúvida a respeito da autoria.

A versão apresentada pelo acusado de que apanhou as caixas encontradas largadas na calçada foi desmentida pelas testemunhas ouvidas em Juízo as quais corroboram os termos da denúncia, fornecendo os necessários elementos de convicção quanto à sua responsabilidade penal.

Nesse diapasão, foram firmes as declarações do representante da empresa-vítima Adelmo, testemunha presencial, ao descrever, com riqueza de detalhes, o modus operandi com que agira o réu.

Ele flagrou o momento em que o acusado retirou do porta-malas do furgão as caixas com a mercadoria e se evadiu do local na posse da res.

Ressalta-se que a referida testemunha apontou o réu como sendo a pessoa que viu no ato de subtração.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Sobre a questão, já se decidiu que: "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357).

E, corrobora as declarações do representante da empresa-vítima, o depoimento da testemunha Ailton o qual tomou conhecimento que o acusado é quem havia cometido o delito, e viu nitidamente o rosto do réu no vídeo que lhe foi exibido, de modo que indubitável a autoria delitiva.

A defesa requer a nulidade do reconhecimento realizado em Juízo, o que, de fato, não aconteceu.

Ocorre que, não obstante não ter sido realizado pelas testemunhas o reconhecimento formal nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, a prova oral colhida em juízo é suficiente para a condenação do réu, conforme sobejamente fundamentado acima.

Registro que o reconhecimento pessoal na forma do artigo supramencionado deve adotado quando houver necessidade, hipótese diversa do caso em apreço.

A saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA NA FORMA TENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA SUPERADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. - Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à configuração do crime de roubo pelo réu se a palavra das vítimas é coerente e firme ao identificá-lo. - O fato de o reconhecimento não ter atendido estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental, não havendo, como já dito, qualquer dúvida quanto à autoria. - Não há falar em bis in idem na aplicação da reincidência, porquanto não se está a penalizar duplamente o réu pela mesma conduta, mas, sim, a considerar anterior conduta comprovadamente delitiva do réu na aplicação de nova pena. Ou seja, não se trata de aumento de imputação, mas de punição mais severa ante a evidência da insuficiência de apenamento por crime anterior cometido pelo réu. Apelação desprovida". (TJRS; ACr 514317-53.2011.8.21.7000; Santa Cruz do Sul;

Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 01/12/2011; DJERS 12/12/2011) (grifo nosso).

Por todo o exposto, a prova é bastante para embasar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição com base na insuficiência de provas. Quanto ao pedido da defesa de aplicação de regime inicial diverso do fechado, ressalta-se que o réu é multireincidente sendo um deles pela prática do mesmo delito, o que torna mais reprovável a sua conduta e impede a aplicação das benesses requeridas nos termos do artigo 44 do Código Penal, que veda expressamente no inciso II os casos de reincidência.

Assim, o referido pleito da defesa deve ser afastado, sendo irrelevante, nesse caso, o valor da res furtiva, ou grau de culpabilidade e a atual conduta social do réu, à luz de sua vida pregressa.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

I. A pena base é fixada no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Aumento a pena em 1/3 em razão da circunstância atenuante genérica relativa a multireincidência (específica, págs. 125 e pelo crime de incêndio, págs. 128).

III. Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Torno a pena em concreto em um ano e quatro meses de reclusão.

Considerando as circunstâncias acima, especialmente diante a multireincidência, sendo uma delas específica, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena restritiva de liberdade.

Fixo a pena pecuniária em treze dias-multa. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, pelas condições econômicas do réu (pág. 12).

### III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Fabricio Bento da Silva como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiário da assistência judiciária.

Publicada em audiência, saem intimados os presentes.

Comunique-se.

Ribeirão Preto, 3 de fevereiro de 2022.

Guaracy Sibille Leite  
Juiz de Direito  
(assinado digitalmente)